

0000441-56.2015.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO MARCO MENDES, Brasileiro, Solteiro, RG 41675827, pai Celso Luiz Mendes, mãe Marli Pires Mendes, Nascido/Nascida 04/10/1988, de cor Branco, natural de Icara - SC, com endereço à Rua Luiz Aro Caparroz, 36, Jardim Leonor, CEP 19026-820, Presidente Prudente - SP

Advogado

João Vitor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente 2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, V. Euclides, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

0000441-56.2015.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA - OFÍCIO

Processo nº:

0000441-56.2015.8.26.0583 2015/003095

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO MARCO MENDES, Brasileiro, Solteiro, RG 41675827, pai Celso Luiz Mendes, mãe Marli Pires Mendes, Nascido/Nascida 04/10/1988, de cor Branco, natural de Icara - SC, com endereço à Rua Luiz Aro Caparroz, 36, Jardim Leonor, CEP 19026-820, Presidente Prudente - SP

Advogado

João Vitor Mombergue Nascimento OAB 301306/SP Jose Roberto Molitor OAB

151342/SP Maria Inez Mombergue OAB 119667/SP Gilmar Luiz Teixeira OAB

176310/SP Glaucia Aparecida de Freitas Nascimento OAB 386952/SP

Juiz de Direito: ALESSANDRO CORREA LEITE

João Vitor Mombergue Nascimento OAB 301306/SP Jose Roberto Molitor OAB

151342/SP Maria Inez Mombergue OAB 119667/SP Gilmar Luiz Teixeira OAB

176310/SP Glaucia Aparecida de Freitas Nascimento OAB 386952/SP

Vistos.

Caio Marco Mendes, qualificado nos autos, vem em Juízo requerer a retirada do sistema do cartório distribuidor da anotação referente ao presente processo, considerando o cumprimento da pena há mais de 08 anos.

Conforme dispõe o disposto no art. 93, "caput" do Código Penal e art. 748 do Código de Processo Penal, é assegurado ao reabilitado o sigilo dos registros referentes à

sua condenação, determinando que condenações anteriores do reabilitado não sejam mencionadas em sua folha de antecedentes, nem em certidões extraídas dos livros do Juízo, salvo por requisição judicial.

Assim também o artigo 202 da Lei de Execução Penal, em relação à pena cumprida ou extinta, a mesma ressalva, lembrando que esses dispositivos devem ser aplicados também a processos absolutórios.

Desse modo, salvo por requisição da autoridade judiciária criminal, tais informações serão prestadas desvinculada da folha de antecedentes da pessoa, posto que permanecerá resguardada tais informações sob sigilo no Distribuidor Criminal e demais órgãos públicos, visando restabelecer a dignidade, preservar a honra e a imagem do réu em processos criminais, preservando, a dignidade da pessoa humana. A exclusão dos registros de feitos na folha de antecedentes da pessoa que teve o inquérito arquivado ou processo em que foi absolvido ou teve a pena extinta ou, ainda, processo em que foi condenado desde que já legalmente reabilitado, é medida de direito que restabelece o status quo ante, finalidade do arcabouço legal que garante o sigilo dessas informações.

Isso não importa na exclusão dos registros quanto aos fatos, mas apenas os registros que vinculem a pessoa aos fatos extintos ou definitivamente arquivados, ou seja, que não interessam mais à Justiça.

Dessa forma, permanecerá nos acervos dos órgãos responsáveis todos os atos da administração que interessem ao Estado, inclusive os próprios autos cuja consulta pelos dados pessoais do indiciado, acusado ou condenado somente poderá ocorrer por requisição de juiz criminal, para os fins estabelecidos em lei e, jamais, por consultas livres em terminais informatizados de delegacias ou repartições públicas, muito menos por terceiros.

O registro dos fatos continuará a fazer parte da memória da administração e manterão a fidelidade para consulta, contudo, somente poderão ser acessados a partir dos dados pessoais do envolvido ou constar de certidão de antecedentes por requisição de juiz criminal.

O sigilo exigido por lei está preservado, bem como a dignidade, a honra e a imagem das pessoas.

Ante o exposto, defiro do pedido de reabilitação formulado.

Aguarde-se o trânsito em julgado.

Após, oficie-se o IIRGD, bem como ao Cartório Distribuidor, para que se abstenham de fornecer certidão de antecedentes do requerente Caio Marco Mendes, em que conste qualquer referência ao Processo Crime nº 0000441-56.2015.8.26.0583, ressalvado, como prevê a norma, quando se tratar de requisição judicial.

Após o trânsito em julgado, feitas as necessárias anotações, registros e comunicações, archive-se os autos com as cautelas de estilo em relação ao acusado. P.I.C.

Presidente Prudente, 09 de fevereiro de 2022.

ALESSANDRO CORREA LEITE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA